

शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/13/2021

**शिकायतकर्ता श्री ठाकुर नवलसिंह प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष छ.ग. नव निर्माण सेवा निवास
तिलकनगर बिलासपुर जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
विरूद्ध**

**जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्री.मे.अनु.जाति बालक छात्रावास ग्राम सीपत
विकास खंड मस्तूरी, जिला- बिलासपुर (छ.ग.)**

आदेश दिनांक 11.02.2022

1. शिकायतकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी कार्यालय प्री.मे.अनु.जाति बालक छात्रावास ग्राम सीपत विकास खंड मस्तूरी जिला बिलासपुर (छ.ग.) के समक्ष आवेदन पत्र दिनांक 12.08.2020 प्रस्तुत किया गया। जन सूचना अधिकारी से जानकारी प्राप्त नहीं होने से शिकायतकर्ता के द्वारा अधिनियम की धारा 18 के तहत आयोग के समक्ष दिनांक 01.12.2020 को यह शिकायत प्रस्तुत किया गया जो आयोग में दिनांक 24.12.2020 को पंजीकृत किया गया।
2. प्रकरण व्हीसी में सुनवाई हेतु प्रस्तुत।
3. शिकायतकर्ता श्री ठाकुर नवलसिंह व्हीसी में उपस्थित। जनसूचना अधिकारी कार्यालय प्री.मे.अनु.जाति बालक छात्रावास ग्राम सीपत विकास खंड मस्तूरी जिला बिलासपुर व्हीसी में अनुपस्थित।
4. शिकायतकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी से—01.04.2019 से 10 अगस्त 2020 तक कुल कितना कितना अनाज शासकीय उचित मूल्य की दुकान से प्राप्त किया गया की माहवार जानकारी तथा भुगतान से संबंधित बिल व्हाउचर की प्रमाणित प्रति की मांग की गई है।
5. प्रकरण का परीक्षण किया गया। शिकायतकर्ता के द्वारा दिनांक 01.12.2020 को राज्य सूचना आयोग में शिकायत प्रस्तुत की गई है। उक्त शिकायत में उनके द्वारा बताया गया है कि उनके मूल आवेदन दिनांक 12.08.2020 के जवाब में दिनांक 15.09.2020 को 176 पेज की जानकारी हेतु 528 रु जमा करने हेतु सूचित किया गया किन्तु पत्र में सहायक जनसूचना अधिकारी का हस्ताक्षर ही नहीं है। हस्ताक्षर नहीं होने से मान्य नहीं होना शिकायतकर्ता के द्वारा बताया गया। उनके द्वारा शिकायत में यह भी लेख किया गया है कि किस आवेदन के कितने पेज की जानकारी है वह भी पृथक पृथक स्पष्ट नहीं बताया गया है।
6. प्रकरण में पाया जाता है कि आवेदक के द्वारा मूल आवेदन जनसूचना अधिकारी कार्यालय प्री.मे.अनु.जाति बालक छात्रावास ग्राम सीपत विकास खंड मस्तूरी जिला बिलासपुर को दिनांक 12.08.2020 को प्रेषित किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के द्वारा जारी नोटिफिकेशन क्रमांक एफ 14-132 / 2018 / 25-3 / 8311 दिनांक 10.12.2018 के अनुसार प्री.मे.अनु.जाति बालक छात्रावास

ग्राम सीपत के अधीक्षक सहायक जन सूचना अधिकारी हैं तथा विभाग के सहायक आयुक्त जन सूचना अधिकारी घोषित किया गया है। सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(2) में सहायक जन सूचना अधिकारी के कर्तव्यों के संबंध में लेख किया गया है। धारा 5(2) निम्नानुसार है –

(2) उप धारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक लोक प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधिनियमन के सौ दिन के भीतर किसी अधिकारी को प्रत्येक उपमंडल स्तर या अन्य उप जिला स्तर पर यथास्थिति केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए आवेदन या अपील प्राप्त करने और उसे तत्काल यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य लोक सूचना अधिकारी या धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी या केन्द्रीय सूचना आयोग अथवा राज्य सूचना आयोग को भेजने के लिए पदाभिहित करेगा।

उक्त प्रावधान अनुसार सहायक जनसूचना अधिकारी आवेदन प्राप्त कर यथाशीघ्र लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य लोक सूचना अधिकारी या धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी या केन्द्रीय सूचना आयोग अथवा राज्य सूचना आयोग को भेजने की व्यवस्था करेगा। सहायक जनसूचना अधिकारी को मूल आवेदन पर दस्तावेजी शुल्क की मांग करने का प्रावधान अधिनियम में नहीं है। अतः जनसूचना अधिकारी कार्यालय प्री.मे.अनु.जाति बालक छात्रावास ग्राम सीपत विकास खंड मस्तूरी जिला बिलासपुर के द्वारा जो दस्तावेजी शुल्क हेतु मांगपत्र प्रेषित किया गया है वह प्रावधान के विपरीत होने से निरस्त किया जाता है तथा उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वह आवेदक का मूल आवेदन दिनांक 12.08.2020 यथाशीघ्र जनसूचना अधिकारी सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग जिला बिलासपुर को प्रेषित करें। सहायक आयुक्त जिला बिलासपुर आवेदन प्राप्त होने पर इसे प्रथम आवेदन मानकर नियमानुसार कार्यवाही करें।

7. प्रकरण में प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा कोई औपचारिक आदेश पारित किया जाना नहीं पाया जाता है इसलिए प्रथम अपीलीय अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह भविष्य में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एफ 8-2/2014/1-13 दिनांक 31.10.2014 में दिये निर्देशानुसार तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील आवेदन पर निर्धारित समय सीमा में सुनवाई कर औपचारिक आदेश पारित करें।
8. प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से यह शिकायत प्रकरण समाप्त किया जाकर नस्तीबद्ध किया जाता है।

सही/-

(एम.के. राउत)

मुख्य सूचना आयुक्त